Nulidad de matrimonio, competencia, domicilio conyugal, matrimonio celebrado en el extranjero, impedimento de ligamen

SUMARIO DE FALLO
7 de Noviembre de 2018
Id SAIJ: SUB0961767

TEXTO

Ante el conflicto de competencia suscitado en la causa sobre nulidad del matrimonio celebrado en el extranjero por el ex esposo (ahora fallecido) de la peticionante y de quien la actora estaba separada en los términos de los **arts. 67 bis, ley 2.392**-, por el impedimento de ligamen previsto en los -entonces- **arts. 9 inc. 5 de la citada ley** y **166 inc. 6 del Código Civil**, fundado en el perjuicio que le ocasiona la seguridad social que por ello le priva del cincuenta por ciento (50 %) de la pensión, resulta competente el juez de familia con jurisdicción en el último domicilio conyugal conocido del matrimonio que pretende nulificar.

Fuente del sumario: OFICIAL

[-]
CONTENIDO RELACIONADO

Legislación

Ley 2392 Art. 67
Ley 2.392. 26/10/1888. Individual, Solo Modificatoria o Sin Eficacia

Ley 2392 Art. 9
Ley 2.392. 26/10/1888. Individual, Solo Modificatoria o Sin Eficacia

CODIGO CIVIL. Art. 166
Ley 340. 25/9/1869. Derogada

HERRAMIENTAS

Descargar Documento
Enviar por email
Cita SAIJ

CONTENIDOS DE INTERES

Constitución de la Nación Argentina.
Constitución de la Nación Argentina. 22/8/1994. Vigente, de alcance general

Código Civil y Comercial de la Nación.
Ley 26.994. 1/10/2014. Vigente, de alcance general

Código Penal.
Ley 11.179. 21/12/1984. Vigente, de alcance general

Código de Minería.
Ley 1.919. 21/5/1997. Vigente, de alcance general

Código Aeronáutico.
Ley 17.285. 17/5/1967. Vigente, de alcance general

Ley de Contrato de Trabajo.
Ley 20.744. 13/5/1976. Vigente, de alcance general

FALLOS A LOS QUE APLICA

Del Pino, Juana Francisca c/ Tieri, Olga Beatriz s/ Matrimonio-Nulidad-Inexistencia

SENTENCIA.SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. , 7/11/2018.

[ir arriba]

Cochabamba 54 piso 3 (C1064ACB) CABA, Argentina | + 54(011) 5300-4000